PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Responsabilité juridique et suicide au travail

14-97 Risque suicidaire au travail - repérage, conduite à tenir et postvention (2 sur 2) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. La responsabilité sans faute permet d'indemniser l'agent pour ses préjudices patrimoniaux et non-patrimoniaux dès lors que l'accident est imputable au service.
2. En cas de suicide, les ayants droit peuvent demander réparation de leurs préjudices personnels et patrimoniaux, contrairement à la tentative de suicide.
3. L'homicide involontaire est un délit constitué par le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité.

Indemnisation et ayants droit

Notion	À retenir
Indemnisation agent	Réparation des préjudices **patrimoniaux** (hors rémunération/carrière) et **non-patrimoniaux** (déficits, esthétique, souffrances, agrément, sexuel, établissement).
Ayants droit	En cas de **tentative** : pas de réparation (sauf faute). En cas de **suicide** : préjudices **patrimoniaux** (hors revenus) et **personnels** (obsèques, affection).

Régime de responsabilité en cas de faute de l'administration

Notion	À retenir
Réparation intégrale	Action de droit commun (**arrêt CE 04/07/2003**) : inclut préjudices de la responsabilité sans faute, **préjudice professionnel** et **d'évolution de carrière** (tentative), et **préjudice économique**, **moral** et **extrapatrimoniaux** (ayants droit en cas de suicide).
Typologie des fautes	Manquement aux obligations de sécurité (**art. 4121-1 code du travail**) ou **abstention fautive** face à une détresse liée aux conditions de travail (ex. : management défaillant).
Harcèlement moral	Harcèlement (**art. 6 quinquies loi 13/07/1983**) : indemnisation intégrale **même sans faute**. Faute personnelle d'agents : le juge fixe leur contribution. Propos vexatoires ≠ forcément harcèlement (**CE 31/05/2022**).

Situation des agents non fonctionnaires

Notion	À retenir
Indemnisation complémentaire	Le **code de la sécurité sociale** interdit l'action de droit commun pour les préjudices d'accident du travail, sauf **faute intentionnelle** de l'employeur (**art. L. 451-1**).
Protection et réparation	L'employeur doit assurer la **réparation intégrale** des violences. La **protection fonctionnelle** s'applique aux fonctionnaires, contractuels (**art. L. 134-5 CGFP**) et praticiens (**art. L. 6152-4 CSP**).

Régime de la suspension selon le statut de l'agent

Notion	À retenir
Régime fonctionnaire	Suspension pour **faute grave** : saisine du **conseil de discipline** sans délai. Maintien **traitement**, **indemnité de résidence**, **SFT**. Situation réglée sous **4 mois**, sinon rétabli (sauf poursuites pénales).
Régime enseignants/hospitaliers	PU-PH, MCU-PH : suspension conservatoire par **arrêté des ministres** (Enseignement supérieur/Santé) ; maintien du traitement/émoluments ou retenue ≤ **moitié**. PH : suspension par le **DG du CNG**.
Régime contractuel hospitalier	Suspension pour **faute grave** : durée ≤ durée du **contrat**. Maintien de la **rémunération** et des **prestations familiales obligatoires**. Décision sous **4 mois**, sauf poursuites pénales.

Procédures et sanctions disciplinaires

Notion	À retenir
Procédures et autorités	Pas de poursuite disciplinaire au-delà de **3 ans** après connaissance des faits (interrompu par poursuites pénales). PH : **DG du CNG** après avis de la CME ; contractuels : signataire du contrat.
Échelle des sanctions	Fonctionnaires : **4 groupes** (1er groupe sans conseil de discipline). Enseignants-hospitaliers : **7 sanctions** ; PH : **6**. Contractuels FPH : exclusion **4 jours à 6 mois** (CDD), **1 an** (CDI).

Responsabilité et procédures pénales

Notion	À retenir
Protection de l'agent	L'administration protège l'agent (**art. L. 134-4 CGFP**) si les faits ne sont pas une **faute personnelle détachable**. Inclut la prise en charge des **frais d'avocat**.
Motifs de poursuites	Homicide involontaire (**art. 221-6 CP**) : jusqu'à **5 ans** et **75 000 €** si violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence. Harcèlement moral (**art. 222-33-2 CP**) : **2 ans** et **30 000 €**.
Mise en danger	Exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou blessures par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité (**art. 223-1 CP**) : **1 an** et **15 000 €**.

Dispositifs d'aide et de prévention

Notion	À retenir
Numéros verts praticiens	Médecins et internes : **0800 288 038** (**Ordre des médecins**, **2018**). Pharmaciens et étudiants : **0800 73 69 59** (**Ordre national des pharmaciens** et **ADOP**). Accessibles **24h/24**, **7j/7**.
Numéro national prévention	Le **3114** : personnes en souffrance, proches inquiets, personnes endeuillées par un suicide. Infos sur 3114.fr.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la responsabilité sans faute et la responsabilité pour faute concernant l'extension de l'indemnisation aux ayants droit en cas de tentative de suicide.
- ⚠ Croire que la responsabilité sans faute couvre les ayants droit en cas de tentative de suicide.
- ⚠ Oublier que la présence d'un harcèlement moral permet une indemnisation intégrale même sans faute directe de l'administration.
- ⚠ Penser que l'administration peut ignorer la constatation matérielle des faits par le juge pénal.
- ⚠ Ignorer que l'administration peut reporter sa procédure disciplinaire si une procédure pénale est en cours.

Sigles et définitions

CE	Conseil d'Etat, juridiction administrative suprême
CAA	Cour administrative d'appel qui statue sur les recours en matière de responsabilité
CGFP	Code général de la fonction publique qui régit les droits et obligations des agents
CNG	Centre national de gestion, autorité compétente pour certains personnels hospitaliers
Harcèlement moral	agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la santé physique ou mentale de l'agent
Protection fonctionnelle	obligation pour l'administration de protéger ses agents contre les atteintes volontaires à l'intégrité de leur personne ou les actes de harcèlement

Auto-test

1. Les ayants droit sont-ils indemnisés sans faute après une tentative de suicide ?
2. Quels préjudices sont couverts pour les ayants droit en cas de suicide ?
3. Quelle peine maximale pour homicide involontaire ?
4. Quel est le numéro national de prévention du suicide ?
5. Que peut faire l'administration si une procédure pénale est en cours ?

Réponses : **1.** Non : seul le fonctionnaire victime, sauf preuve d'une faute · **2.** Préjudices patrimoniaux et personnels · **3.** 5 ans et 75 000 € (violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence) · **4.** 3114 · **5.** Reporter sa procédure disciplinaire

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.